荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故 调查报告

2021-05-11 11:10　来源：广西桂林市荔浦市人民政府门户网站　作者：广西桂林市荔浦市人民政府门户网站

2020年12月29日10:50左右，位于荔浦市杜莫镇下樟村的荔浦市龙福矿业有限公司工作场内，发生一起因挖掘机吊装作业时，挖掘机机械臂头工人身体致其重伤、经抢救无效死亡的事故，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关法律法规，荔浦市人民政府成立了由市主任、政管办主任尹书斌同志任组长，市应急管理局局长余志业同志和杜莫镇人民政府镇长廖波同志任副组长，市公安局、市总工会、市自然资源法局、市应急管理局等单位分管领导和相关人员为成员的荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、实事求是地开展现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及应急处置等情况，认性质，针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)涉事矿山企业基本情况

涉事矿山企业是荔浦市龙福矿业有限公司，成立于2020年6月4日，法定代表人为赖x峰，注册地址荔浦市杜莫镇下樟村下樟屯大阄口。其《证》证号为C4503312020107100150813，有效期限自2020年10月28日至2030年10月28日，生产规模为100万吨/年，开采方式是露天开采。该公2020年11月23日经市应急管理局审查批复同意进入基建期，基建期至2021年11月22日。事故发生时，该公司矿山正在安装生产线设备设施。

(二)涉事挖掘机及操作人员基本情况

涉事挖掘机是一台长臂挖掘机，臂长20多米，可伸长、折叠。事故发生时，该挖掘机由荔浦市龙福矿业有限公司工人甘x盼操作，用于吊装防空铁材，长*宽*高=0.9米*0.9米*15米)

甘x盼，男，27岁，广西横县人，2020年8月受该公司聘用参加基础建设，工种是挖掘机工。2020年12月29日10时许，甘x盼操作长臂挖掘机桶到运输带高架区上并进行固定，因未按工作流程将挖掘机安全锁关闭，脚不慎碰到挖掘机的脚踏板，致使挖掘机长臂头下压，砸中石x现致其受经抢救无效死亡。2020年12月29日，甘x盼涉嫌重大责任事故案被荔浦市公安局立案侦查。2021年3月8日，荔浦市人民检察院将甘x盼起诉至荔浦院，追究其刑事责任。2021年3月18日，甘x盼因犯重大责任事故罪，被荔浦市人民法院判处有期徒刑1年2个月，缓刑2年。

(三)死亡人员基本情况

石x现，男，42岁，河池市金城江区人，2020年11月11日进入该矿工作，工种为电焊工，未取得特种作业资格证。2020年12月29日，石胜现龙福矿业有限公司工作场内作业，因他人操作挖掘机吊装作业时，挖掘机长臂头砸中致其重伤，经抢救无效于当日11:24死亡。

二、事故发生经过和救援善后情况

(一)事故发生经过

2020年12月29日7时多，荔浦市龙福矿业有限公司工人开始工作。10时许，甘x盼在工友欧x志的指挥下开始操作长臂挖掘机将防尘桶悬空在输上，石x现和另一工友廖x东，戴安全帽、系安全绳在输送带高架上负责接住防尘桶并进行焊接固定。在防尘桶被垂直悬空合适位置，石x现和廖x东甘x盼一直在挖掘机操作室内，但未操作挖掘机。10:50左右，在挖掘机操作室内的甘x盼正在和附近地面上的欧x志聊天，当欧x志递烟给甘x盼，甘身去拿烟的时候，就听到有人在喊“压到人了”，甘x盼马上往上看，发现挖掘机的长臂头已下压，他立刻操作挖掘机把长臂抬起来，而石x现从运输面掉下来，悬空在运输带护栏下方1米左右，其安全帽、护目镜已掉落在地上。

其他工友看见出事，马上救下石x现放置地面。工友拨打了“120”。“120”救护车到了现场后把石x现送往医院抢救。由于石x现伤情过重，经抢2020年12月29日11:24死亡。

(二)救援情况

事故发生后工友拨打了“110”。12月29日10:56，荔浦市应急管理局在接到该公司安全员赖x刚的事故报告后，立即报告市人民政府及通知相关府办立即组织市公安局、市应急管理局等成员单位相关人员赶赴现场善后、调查处理。

(三)善后工作

善后处理工作12月29日展开，经多方面调解，荔浦市龙福矿业有限公司与石x现家属于12月31日达成协议，赔偿石x现家属人民币130万元，为结赔偿。

三、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

甘x盼缺乏安全意识，违反荔浦市龙福矿业有限公司的《挖掘机司机安全生产职责》、《挖掘机操作规程》，在未经培训、未持证的情况下，操作机吊运防尘桶到运输带高架区上并进行固定，因未按工作流程将挖掘机安全锁关闭，脚不慎碰到挖掘机的脚踏板，致使挖掘机长臂头下压，砸中石重伤致死亡，是造成此事故的直接因。

(二)间接原因

1、荔浦市龙福矿业有限公司履行企业主体责任不到位，建设期管理制度、操作规程流入形式，未督促落实，在甘x盼未培训持证、石x现未取业资格证的情况下，安排其从事挖掘机、焊接作业，是造成此事故的间接原因。

2、作业现场安全管理人员罗x宇未认真履行法定相关管理职责，作业现场安全监管不到位，未认真检查本单位安全生产状况，未及时排查生产隐患，是造成此事故的间接原因。

3、石x现安全意识淡薄，在未取得特种作业资格证的情况下，从事焊工作业，不注意辨识作业场所危险、有害因素，是造成此事故的间接原因

(三)事故性质

荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故调查组通过对事故的调查，调查组成员一致认定:该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任单位、责任人员处理建议

(一)甘x盼缺乏安全意识，违反荔浦市龙福矿业有限公司的《挖掘机司机安全生产职责》、《挖掘机操作规程》，在未经培训、未持证的情况下，识作业场所危险、有害因素，未能预见事故风险，操作长臂挖掘机吊运防尘桶到运输带高架区上，未按工作流程将挖掘机安全锁关闭，对事故的发要责任，被荔浦市人民法院以犯重大责任事故罪，判处有期徒刑1年2个月，缓刑2年。

(二)石x现安全意识淡薄，在未取得特种作业资格证的情况下，从事焊工作业，不注意辨识作业场所危险、有害因素，对本次事故的发生负有责其在事故中死亡，建议免予责任追究。

(三)荔浦市龙福矿业有限公司履行企业主体责任不到位，建设期管理制度、操作规程流入形式，未督促落实，在甘x盼未培训持证、石x现未取业资格证的情况下，安排其从事挖掘机、焊接作业，对本次事故的发生负有不可推卸的责任。建议由荔浦市应急管理局按照相关法律法规对荔浦市有限公司进行行政处罚。

(四)荔浦市龙福矿业有限公司法定代表人赖x峰，作为公司主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本公司的安全生产工作，除生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有责任。建议由荔浦市应急管理局按照相关法律法规对荔浦市龙福矿业有限公司法定代表人赖x峰进罚。

(五)作业现场安全管理人员罗x宇未认真履行法定相关管理职责，作业现场安全监管不到位，未认真检查本单位安全生产状况，未及时排查生产隐患，对事故的发生负有责任，建议由荔浦市应急管理局按照相关法律法规对荔浦市龙福矿业有限公司法定安全管理人员罗x宇暂停安全生产管理格。

五、事故防范和整改措施

荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故给人民群众生命财产带来了损失，教训十分深刻。为了深刻汲取事故教训，落实“四不放过”原则，针对暴露出来的问题，举一反三，有效防范类似事故再次发生，提出以下建议:

(一)荔浦市应急管理局及相关乡镇督促各非煤矿山企业严格落实主体责任，加强对员工的安全教育培训，增强员工安全意识，提高操作技能，安全。

(二)全面加强非煤矿山行业安全生产工作。相关部门要切实吸取教训，举一反三，在全市范围内，采取切实有效措施加强安全生产工作，尤其证上岗、事故隐患排查、现场安全监管及安全教育培训工作。同时，督促企业开展风险管控、隐患排查工作和安全警示教育活动，认真梳理各项安度和安全操作规程。

(三)责令荔浦市龙福矿业有限公司暂时停止建设活动，必须按照“四不放过”的原则，认真分析这次事故的原因，吸取教训，举一反三，开展安育培训和安全生产大检查，对检查发现的事故隐患要制定整改方案，并落实到具体责任人限期整改。待排查整改后，荔浦市龙福矿业有限公司向荔管理局申请复工验收，经验收通过后方可恢复建设活动。

附件:

1、荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故询问笔录12份

2、荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故现场照片4张。

3、荔浦市龙福矿业有限公司的《营业执照》、《采矿许可证》、《挖掘机司机安全生产职责》、《挖掘机操作规程》复印件各一份。

4、市人民医院死亡证明复印件一份。

5、《刑事判决书》复印件一份

荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故调查组

2021年4月22日

荔浦市龙福矿业有限公司“12.29”事故

调查组成员及签名

组内职务	姓名	工作单位及职务	签名
组长	尹书斌	市政府办副主任、政管办主任	
副组长	余志业	市应急管理局局长	
	廖　波	杜莫镇人民政府镇长	
组员	范卫民	市司法局副局长	
	黎梓初	市应急管理局副局长	
	莫三才	市自然资源局副局长	
	周建忠	杜莫镇人民政府副镇长	
	潘建海	市公安局治安大队副大队长	
	梁秋林	杜莫镇人民政府工作员	
	潘晓明	市总工会工作员	
	严惟龄	市应急管理局工作员	
	詹前贵	市安全生产监察大队队员	
	唐　宏	市安全生产监察大队队长	